Escrito Nro: 250122

PROMUEVE SUMARISIMO POR ALIMENTOS – BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA.

JUZGADO MULTIFUEROS - FAMILIA

LILIANA FIDELA NUIN, Defensora Oficial Civil Nº 1 Perico por Habilitación, constituyendo domicilio a los efectos procesales en calle 23 de Agosto S/Nº, CENTRO JUDICIAL PERICO, de esta Ciudad, Pcia. de Jujuy, número de teléfono celular 3886867407 e-mail: lnuin@justiciajujuy.gov.ar, a V.E. con el debido respeto, me presento y digo:

I.- Personería:

Que, conforme lo acredito con original de Carta Poder, he sido designada apoderada legal del Sr. **CARRAZANA, GRISELDA SOLEDAD DNI Nº 31.308.392**, Argentina, soltera, con domicilio real en calle Francisco Aguirre Nº 274, Barrio San Roque, Ciudad Perico, Dpto. El Carmen, Provincia de Jujuy y demás calidades personales obran en el citado instrumento al que me remito de ser necesario.

II.- Objeto:

Que, siguiendo expresas y precisas instrucciones de mi mandante, vengo por este acto a Promover Juicio Sumarísimo por Alimentos en contra del Sr. HUARACHI, DIEGO ARMANDO DNI Nº 27.676.898, con domicilio real en Manzana 5 Lote 11 Barrio Eva Perón de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Dpto. San Pedro, Provincia de Jujuy, donde solicito de V.E. se le notifique, y se haga lugar a la misma.

III.- Hechos:

Que fruto de la unión convivencial mantenida entre mi mandante y el Sr. Diego Armando Huarachi nacieron los menores: ZAIRA DAMARIS HUARACHI DNI Nº 48.276.651, el día 07 de Septiembre de 2.007, según Testimonio de Nacimiento, que rola en Acta Nº 19.175, Tomo 102, Año 2008, Folio 05 Vto. del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Pedro de Jujuy, Dpto. San Pedro, Pcia. de Jujuy, BRIANA ASLI HUARACHI DNI Nº 49.331.284, el día 22 de Mayo de 2.009, según Testimonio de Nacimiento, que rola en Acta Nº 19.328, Tomo 103, Año 2009, Folio 019 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de La Esperanza, Dpto. San Pedro, Pcia. de Jujuy e ISAIAS ISRAEL HUARACHI DNI Nº 54.753.858, el día 19 de Noviembre de 2.015, según Testimonio de Nacimiento, que rola en Acta Nº 94.848, Tomo 235, Año 2015, Folio 100 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Pedro de Jujuy, Dpto. San Pedro, Pcia. de Jujuy quienes actualmente cuenta con 14, 12 y 6 años de edad respectivamente, instrumental que a la presente adjunto a fin de acreditar el vínculo filiatorio con las partes del presente proceso y que para el caso de desconocimiento solicito se libre el oficio correspondiente.

Desde la separación de la pareja que conformaban las partes, el progenitor no cumple regularmente con el deber de manutención de sus hijos. Mi mandante es quien carga, en forma exclusiva con los gastos de alimentos, vestimenta, salud, educación, vivienda y crianza de sus hijos Zaira

Damaris, Briana Asli e Isaias Israel Huarachi y ante el desconocimiento por parte del demandado, del deber más elemental de asistencia familiar, se siente forzada, por el bienestar de sus hijos a iniciar este proceso de alimentos.

La Sra. Griselda Carrazana promovió Expte Nº VJ-6950/2022 Caratulado: "Protección de Persona/Violencia Familiar: Griselda Soledad Carrazana c/ Diego Armando Huarachi" encontrándose vigentes las medidas de protección ordenadas en autos.

La Sra. Griselda Carrazana no percibe los beneficios de la Seguridad Social -Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar, por lo que solicito de V.S. sirva librar oficio a la A.N.Se.S. a efectos de que se abone a mi mandante los beneficios que le corresponden a favor de sus hijos.

IV.- De La Cuota Provisoria:

Que, hasta tanto se resuelva la presente acción determinando la cuota alimentaría definitiva, y a los fines de evitar su desnaturalización, solicito a V.E. con expresa habilitación de días y horas, se establezca una cuota alimentaría provisoria para los menores Zaira Damaris, Briana Asli e Isaias Israel Huarachi en el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, porcentaje que se considera justo e indispensable para la crianza decorosa de los hijos.

Que, la suma que V.E. determine deberá ser depositada en el Banco Macro S.A. Sucursal Perico - a la orden de este Juzgado Multifuero - Familia y como perteneciente a estos obrados.

De las nuevas disposiciones de la A.N.Se.S. y B.C.R.A.

Que, la A.NSe.S., emitió CIRCULAR GP Nº 65/11, en base a lo establecido comunicaciones "B" 10085 y "A" 5147 del B.C.R.A., "la acreditación de los importes resultantes embargo, tutela, curatela o sucesión (según corresponda), se deberá realizar mediante transferencia electrónica desde cuentas a la vista abiertas en las entidades financieras, en la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.), de la cuenta judicial de autos.

Por lo expuesto, y para dar cumplimiento con la manda judicial, se solicita a V.E. requiera al mandante, la presentación de la citada C.B.U., debidamente certificada por la entidad bancaria y se informe a este organismo.

La constancia de C.B.U., certificada por la entidad bancaria deberá indicar:

Numero de cuenta bancaria, y C.B.U. correspondiente;

Denominación de autos;

Numero de Expediente Judicial.

A fin de cumplir con las disposiciones reglamentarias emanadas por la A.N.Se.S., se denuncian número de C.U.I.L. de las partes intervinientes:

ZAIRA DAMARIS HUARACHI CUIL Nº 27-48276651-5

BRIANA ASLI HUARACHI CUIL Nº 27-49331284-2

ISAIAS ISRAEL HUARACHI CUIL Nº 20-54753858-8

V.- Del Beneficio de Justicia Gratuita:

Que siendo mi mandante una persona de escasos recursos como para sufragar los gastos de la presente acción, solicito se otorgue el Beneficio de Justicia Gratuita en forma Definitiva, conforme lo autoriza el Art. 108 del C.P.C., atento a los Informes de Escasos Recursos que se acompañan.

VI.- Prueba:

A fin de acreditar los extremos invocados, ofrezco los siguientes;

1.- Las constancias de autos en cuanto a mi parte favorezcan; 2.- Carta Poder; 3.- Documentos de Identidad de: Griselda Soledad Carrazana, y Sergio Misael Cardozo Zaira Damaris, Briana Asli e Isaias Israel Huarachi en copias certificadas por Actuaria; 4.- Testimonio de Nacimiento de Zaira Damaris, Briana Asli e Isaias Israel Huarachi, que para el caso de desconocimiento solicito se libre oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de las Pcias. de Jujuy; 5.- Certificación Negativa (2); 6.- Certificado de Residencia y Convivencia 7.- Certificado de Alumno Regular de Griselda Soledad Carrazana, y Sergio Misael Cardozo Zaira Damaris, Briana Asli e Isaias Israel Huarachi; 7.- Copia de Expte de Violencia Nº VJ-6950/2022, 8.- Informes de Escasos Recursos (4).

VII.- Petitorio:

Por todo lo expuesto de V.E. solicito:

1.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido domicilio legal;

2.- Se tenga por ofrecida la prueba;

3.- Se fije la Audiencia que fija el Art. 396 del CPC;

4.- Se fije Cuota Alimentaria Provisoria en la forma mencionada para los hijos de la demandada;

5.- Se libre oficio a la ANSeS y al Banco Macro S.A. a sus efectos;

6.- Oportunamente se haga lugar a la acción promovida en todas sus partes.

Proveer de conformidad, **SERA JUSTICIA**.

Código Verificador: 9176b9e76265687d43266b90cd830f52363227d7f4ab8b2796bbfb2ce37f5471

Presentado por: DEFENSORIA CIVIL PERICO Nº 1,

Archivos Adjuntos:

Instrumental Carrazana Griselda Soledad.pdf

expedientes_caratula_390451.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar